SEGUNDA FASE DEL EJERCICIO ÚNICO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN, POR EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL, DE PLAZAS VACANTES DEL CUERPO ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA, CONVOCADAS POR RESOLUCIÓN 2235/2024, DE 26 DE OCTUBRE, DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA, GOBERNANZA PÚBLICA, SOCIEDAD DIGITAL Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO (FA.29/21-22)

PROMOCIÓN INTERNA VERTICAL

SUPUESTO PRÁCTICO A

La Dirección General de Empleo del Gobierno de La Rioja promueve la tramitación de un contrato para la realización de las obras de reforma y unión de tres locales contiguos ubicados en Logroño. El presupuesto base de licitación es de 403.027,34 euros (21% de IVA incluido), valor estimado 389.060,36 euros, con un plazo de ejecución de 12 meses.

La unidad encargada del seguimiento y de la ejecución ordinaria de este contrato es el Servicio Red Empleo de la Dirección General de Empleo, al que corresponderá supervisar la ejecución del mismo, así como adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar el cumplimiento de las prestaciones pactadas, dentro del ámbito de facultades que los órganos de contratación le atribuyan.

En otro orden de cosas, como consecuencia del desprendimiento de una ladera de gran magnitud sobre la carretera LR-115, producido el 25 de marzo de 2024, que supuso el corte total de la vía afectada, fue necesario proceder al restablecimiento y apertura de la citada carretera, llevando a cabo obras de emergencia de construcción de un desvío provisional de dicha carretera en Arnedillo, que garantizara la conectividad de todos los municipios.

Dada la emergencia y urgencia en la ejecución de estas obras, no previstas en el presupuesto aprobado para el ejercicio 2024, la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, inició la tramitación de un expediente de modificación presupuestaria para dar cobertura en parte a los gastos ocasionados por las citadas obras de emergencia, mediante el que se planteó aumentar la dotación de la partida presupuestaria de la Dirección General de Infraestructuras 09.02.4512.XXXXX y minorar el crédito de la partida presupuestaria 12.02.9291.500.00 “Fondo de Contingencia”.

Para financiar la parte restante, la Secretaría General Técnica planteó utilizar fondos derivados del Convenio de Colaboración suscrito el 28 de julio de 2023 entre la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para la financiación de obras de construcción y conservación de infraestructuras básicas en la Red de Carreteras de La Rioja, fondos que fueron ingresados con fecha 11 de noviembre de 2023, según certificado de ingreso emitido por la Intervención General.

Con motivo de las urgentes obras a realizar para la reapertura de la carretera, fue necesario expropiar a D. Luis Perales una parcela de 6.135 m^2, siendo notificado para acudir a levantar el acta de previa ocupación. Tras asistir a este acto, el señor Perales rehúsa recibir el precio marcado por la administración, presentando su propia valoración del terreno en la que incluye el coste de unas obras que va a ejecutar en los próximos días que, a su vez, es rechazada por la administración expropiante.

Iniciada la fase de fijación del justiprecio, se decide remitir el expediente al Jurado de Expropiación Forzosa que valoró la finca en 120.000 euros más el porcentaje correspondiente como premio de afección.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el supuesto práctico A, conteste a las siguientes preguntas:

1. **En relación con el contrato de obras de reforma de unión de tres locales, ¿es exigible la clasificación de los empresarios como contratistas de obras para la acreditación de su solvencia en dicho contrato?**
   a) Sí, es siempre obligatoria para cualquier contrato público de obras.
   b) No, solo es obligatoria si así se exige en los pliegos del contrato.
   c) No, la clasificación no es requisito indispensable en este contrato.
   d) Sí, como medio exclusivo de acreditar su solvencia.

2. **¿Cuándo se entiende perfeccionado este contrato de obras de reforma de unión de tres locales?**
   a) En el momento en que se notifica la adjudicación al contratista y este presta su conformidad expresa mediante correo electrónico firmado digitalmente.
   b) En el momento en que el contratista inicia la ejecución de las obras con presencia del director facultativo, una vez formalizado el contrato por escrito.
   c) En el momento en que el contrato se formaliza, salvo que se trate de un contrato menor o un contrato basado en un acuerdo marco.
   d) En el momento en que el contrato se publica en la Plataforma de Contratación del Sector Público y se haya registrado en el perfil del contratante del órgano adjudicador.

3. **En relación con este contrato de obras de reforma de unión de tres locales, ¿quién ejerce las facultades del responsable de dicho contrato?**
   a) La titular de la Jefatura de Servicio de Red Empleo de la Dirección General de Empleo.
   b) El responsable del contrato será designado por el órgano de contratación, y podrá ser una persona física o jurídica, vinculada o ajena a la entidad contratante, a quien corresponderá supervisar la ejecución del contrato y adoptar decisiones e instrucciones necesarias, dentro de las facultades que se le atribuyan.
   c) El Director Facultativo.
   d) En contratos de obra pública inferiores a 500.000 euros, no es necesaria la designación formal de un responsable del contrato, bastando con que se designe una unidad de seguimiento como la del Servicio Red Empleo.

4. **En relación con las obras de emergencia en la carretera LR-115, ¿cuál es el órgano competente para aprobar la aplicación del Fondo de Contingencia, previamente a la autorización de las respectivas modificaciones de crédito?**
   a) La titular de la Dirección General de Control Presupuestario.
   b) El titular de la Consejería de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno.
   c) El Consejo de Gobierno.
   d) El Parlamento de La Rioja.

5. **¿Qué tipo de modificación presupuestaria sería necesario realizar para poder utilizar la dotación presupuestaria del Fondo de Contingencia?**
   a) Transferencia de crédito.
   b) Suplemento de crédito.
   c) Habilitación de crédito.
   d) Generación de crédito.

6. **Dentro de la clasificación económica del presupuesto de gastos de la Consejería, ¿a qué artículo se deberá imputar el gasto correspondiente a la realización de las obras de construcción del desvío provisional?**
   a) 60.
   b) 62.
   c) 63.
   d) 65.

7. **En el ejercicio 2023 no pudo ser tramitado expediente de modificación de crédito para poder contar con los fondos aportados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. ¿Qué modificación presupuestaria sería necesario tramitar en 2024 para poder contar con dichos fondos?**
   a) No es posible la tramitación de modificación presupuestaria, ya que debió hacerse en el ejercicio 2023 con la existencia formal del compromiso firme de aportación o con la certificación de la realización del ingreso derivado del Convenio de Colaboración.
   b) Generación de crédito.
   c) Incorporación de crédito.
   d) Suplemento de crédito.

8. **Las obras que el señor Perales pretende ejecutar con posterioridad a la incoación del expediente expropiatorio, ¿son objeto de indemnización?**
   a) No, en ningún caso.
   b) Si, para las realizadas hasta antes del cobro de la indemnización.
   c) No, a no ser que la mejora realizada beneficie económicamente al beneficiario de la expropiación.
   d) No, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes.

9. **Cuando el señor Perales rehusare recibir el precio marcado por la administración:**
   a) Se consignará el justiprecio por la cantidad que sea objeto de discordia en la Caja General de Depósitos, a disposición de la autoridad o Tribunal competente.
   b) La administración ofrecerá una nueva valoración del bien a expropiar.
   c) Caducará el procedimiento.
   d) No se podrá hacer uso de los bienes expropiados.

10. **¿Qué cantidad se deberá abonar al señor Perales en concepto de premio de afección?**
    a) 1.200 euros.
    b) 2.400 euros.
    c) 3.600 euros.
    d) 6.000 euros.

SUPUESTO PRÁCTICO B

Arturo Reis es funcionario de carrera del Cuerpo Gestión de A.G. desde hace 15 años en el Servicio de Coordinación de la Consejería de Educación y Empleo. Deseando trabajar cerca de su domicilio, contacta con su amigo Alejandro Dubois, que tomó posesión como funcionario de carrera hace un año también en el Cuerpo Gestión de A.G. y cuyo puesto se encuentra adscrito al Servicio de Coordinación de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, con la finalidad de intentar iniciar un procedimiento de permuta. Consciente de la dificultad del procedimiento, se interesa por la asignación temporal de funciones y decide informarse.

Por su parte, Alejandro Dubois cuenta con una variada experiencia como personal laboral en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja antes de su toma de posesión como funcionario de carrera: el 08/02/2021 formalizó un contrato de trabajo como laboral temporal en la Categoría Profesional de Capataz que finalizó el 09/07/2021; el 11/01/2022 firmó un contrato de trabajo como personal laboral temporal en la Categoría Profesional de Pastor, cesando el 11/01/2023; a continuación, el 12/01/2023 formalizó un contrato de trabajo como laboral temporal en la Categoría Profesional de Operario que finalizó el 12/08/2023.

Ana Valiente, funcionaria de carrera del subgrupo A1 desde el 12 de marzo de 2019, se encuentra desempeñando en comisión de servicios, desde el 22 de noviembre de 2024, el puesto de Jefa de Servicio de Subvenciones Diversas, nivel 28. El 15 de abril de 2025, en escrito dirigido a la Dirección General de Función Pública, solicita le sea reconocido el grado personal nivel 28. El puesto que tiene reservado Ana es de nivel 24, el cual obtuvo en concurso específico (concurso de méritos) en fecha 13 de abril de 2021. A su vez, con objeto de ampliar su formación en las materias propias de su servicio, a Ana le autorizan la asistencia a un curso formativo sobre subvenciones impartido en Madrid, los días 22 y 23 de mayo de 2025.

Ana Valiente, en el desarrollo de sus funciones, tramita una línea de subvenciones destinada a financiar la adquisición de equipamientos (columpios, toboganes, y similares) para instalar en parques infantiles. Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva dirigido a Entidades Locales de La Rioja. Publicada la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, el porcentaje máximo que se puede conceder como subvención es el 70% del presupuesto presentado por el solicitante, no pudiendo superar la cuantía de 15.000 euros.

Por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja del ejercicio corriente, ha incluido una subvención nominativa en favor de la asociación Aserejé, para financiar la realización de actividades folclóricas. La subvención prevista, y para la que existe crédito suficiente, es por importe de 250.000 euros.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el supuesto práctico B, conteste a las siguientes preguntas:

11. Indique si es posible la concesión de la permuta pretendida por Arturo Reis:

a) No, puesto que las permutas sólo están previstas para intercambios con otras administraciones públicas.
b) No, puesto que una de las personas beneficiarias ha obtenido su puesto de trabajo hace un año.
c) Sí, porque existe similitud de los dos puestos de trabajo afectados.
d) Sí, porque a ninguna de las personas interesadas se le ha concedido una permuta en los últimos diez años.

12. Indique la respuesta INCORRECTA en relación con la asignación temporal de funciones regulada en el artículo 107 de la Ley 9/2023, de 5 de mayo, de función pública de la Comunidad Autónoma de La Rioja:

a) Las nuevas funciones que se asignen deberán ser propias de las escalas, cuerpos o categorías profesionales a los que pertenezca el personal empleado público afectado.
b) El tiempo de prestación de funciones o tareas distintas computará como de desempeño del puesto de trabajo de destino y no del de origen.
c) Durante el tiempo de desempeño se seguirán percibiendo las retribuciones complementarias correspondientes al puesto de trabajo al que se esté adscrito.
d) En ningún caso la asignación podrá suponer por sí misma un cambio de puesto de trabajo.

13. Según el artículo 3 del Decreto 53/1998, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Registro de Personal, indique cuál de los contratos de Alejandro Dubois NO fue necesario inscribir en el registro de personal:

a) El contrato de fecha 08/02/2021.
b) El contrato de fecha 11/01/2022.
c) El contrato de fecha 12/01/2023.
d) Se inscribieron todos, ya que se han de inscribir preceptivamente en el Registro de Personal todos los contratos de trabajo del personal laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

14. Respecto a la solicitud de reconocimiento de grado personal de la señora Valiente, la Dirección General de Función Pública comunicará a la interesada que:

a) Le reconocerá el nivel 26 con fecha de efectos 13 de abril de 2025.
b) Le reconocerá el nivel 26 con fecha de efectos de su solicitud.
c) En tanto no obtenga de forma definitiva ese puesto u otro de igual o superior nivel, no podrá serle reconocido el grado que solicita.
d) Le reconocerá el nivel 28 con fecha de efectos 13 de abril de 2025.

15. Las correspondientes indemnizaciones por razón del servicio generadas por la asistencia de Ana Valiente al mencionado curso han sido tramitadas mediante anticipo de caja fija. ¿La cantidad que se ha satisfecho a través de este sistema se debe aplicar al presupuesto?

a) No, por ser fondos de carácter no presupuestario.
b) Sí, al capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios del presupuesto en el que se realice el gasto.
c) Sí, al capítulo de personal del presupuesto en el que se realice el gasto.
d) Sí, al capítulo de personal del ejercicio presupuestario siguiente al que se realizó el gasto.

16. **¿A qué concepto o subconcepto presupuestario se imputaría el gasto generado por la manutención y alojamiento de Ana Valiente por la asistencia a dicho curso?**
    a) 151 “Gratificaciones”.
    b) 230 “Dietas”.
    c) 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”.
    d) 110.01 “Otras remuneraciones”.

17. **El curso de subvenciones comenzó a las 13:00 horas del día 22 de mayo. ¿Qué tipo de gastos de alojamiento y manutención ha percibido Ana Valiente en el día de salida para asistir al mismo?**
    a) Tendrá derecho a percibir el 100% de los gastos de alojamiento y de manutención.
    b) Tendrá derecho a percibir los gastos de alojamiento y el 75 % de los gastos de manutención.
    c) Tendrá derecho a percibir los gastos de alojamiento, pero no los de manutención.
    d) Tendrá derecho a percibir los gastos de alojamiento y el 25 % de los gastos de manutención.

18. **De conformidad con lo que indica el artículo 23 del Decreto 14/2006, de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, ¿cómo se inicia el procedimiento de subvención de concurrencia competitiva?**
    a) A solicitud de cada uno de los interesados.
    b) De oficio cuando la administración realice el primer trámite de la instrucción.
    c) De oficio con la resolución de convocatoria.
    d) De oficio con la publicación de las bases reguladoras.

19. **El Ayuntamiento de Arrúbal presenta una solicitud en la que expone que solo aceptará la subvención si se le concede el 80% del presupuesto de gastos del proyecto para el que solicita la ayuda. ¿Qué puede hacer ante esto el instructor del procedimiento?**
    a) Inadmitir la solicitud.
    b) Considerar la solicitud como desistida.
    c) Tramitar la solicitud y, si es el caso, conceder la subvención, siempre según los criterios establecidos en las bases reguladoras y la convocatoria.
    d) Advertir al solicitante, con un requerimiento, de que deberá cambiar su solicitud.

20. **En el caso de la subvención nominativa descrita en el supuesto, ¿es necesario solicitar autorización previa del Consejo de Gobierno para aprobar el gasto?**
    a) Sí, porque es para gastos corrientes y se exige autorización previa si el importe es igual o superior a 250.000 euros.
    b) No, porque, aunque es para gastos corrientes, solo se exige autorización previa si el importe es superior a 250.000 euros.
    c) No, porque es para gastos de capital, y no llega al límite de 750.000 euros.
    d) No es necesaria autorización previa en las subvenciones nominativas.